Оригинал

Екз. 2

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 8 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Д О Г О В О Р

за предоставяне на концесия

за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли,

от находище "Негован", област София

Днес, 07 юни 2002 година, в град София,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представлявана от заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството - господин КОСТАДИН СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ, ЕГН , наричана в този ДОГОВОР за краткост КОНЦЕДЕНТ,

и

"КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ" АД – гр. София, вписано в Търговския регистър при Софийски градски съд, рег. 1А, парт. 459, том 5, стр. 15, по ф.д. № 13935/1991 г., представлявано от Уве Кьолер – изпълнителен директор, ЕГН , наричано в този ДОГОВОР за краткост КОНЦЕСИОНЕР,

като имат предвид, че:

- според чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, подземните богатства са изключителна държавна собственост и само държавата може да предоставя концесии върху подземните богатства;
- със Закона за концесиите и Закона за подземните богатства са уредени условията и редът за предоставяне на концесии върху подземни богатства - обекти на изключителната държавна собственост;
- със Закона за приватизация и следприватизационен контрол е установен специален ред за предоставяне на концесия на предприятия, за които има предприети действия за предоставяне на концесия по отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;
- с Решение № 244 от 23.04.2002 г., обнародвано в Държавен вестник - бр. 46 от 07.05.2002 г., на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6 и чл. 7 във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за концесиите и чл. 36, ал. 1 във връзка с § 17, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 5, т. 3 и чл. 7, ал. 3 от Закона за подземните богатства, Министерският съвет е взел решение за предоставяне на концесия на"Кариерни материали" АД – гр. София и
- с т. 11 на Решение № 244 от 23.04.2002 г., обнародвано в Държавен вестник - бр. 46 от 07.05.2002 г., Министерският съвет е упълномощил министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи договора за концесия с "Кариерни материали" АД – гр. София,

сключиха настоящия договор, заедно с всички приложения, неразделна част от него, наричани за краткост ДОГОВОР, за следното:

За КОНЦЕДЕНТА:

Йордан Татарски
Главен секретар

Прочетен
за КОНЦ

ласувано
ЕРА:

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78 ал. 8 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ЗЗЛД на ЗЗЛД

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 5
II. ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА 5
III. СРОК НА КОНЦЕСИЯТА 6
IV. НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕРА 6
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО КОНЦЕСИЯТА 6
1. **Права на КОНЦЕСИОНЕРА 6**
2. **Задължения на КОНЦЕСИОНЕРА 7**
3. **Права на КОНЦЕДЕНТА 10**
4. **Задължения на КОНЦЕДЕНТА 10**

VI. НАЧАЛЕН СРОК. УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОДОБРЕНИЯ ... 11
1. **Начален срок 11**
2. **Условия за осъществяване на концесията 11**
3. **Достъп до обекта на концесията 13**
4. **Задължителни подобрения 14**

VII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА ЗА КОНЦЕСИЯ 14

VIII. ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАЩИТЕНИТЕ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ, НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 16

IX. КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 17

X. ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА ВЪРХУ ПЛОДОВЕТЕ. ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИРАЩЕНИЯТА И ПОДОБРЕНИЯТА 19

XI. РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОБРЕМЕНЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 20

XII. ОТГОВОРНОСТИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА 21

XIII. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ .. 23

XIV. НАЧИНИ НА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕТЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ 24

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 79, ал. 6 ОТЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочетен и подписано
за КОНЦЕСИОНЕРА:

Йордан Татарски
Главен секретар

XV. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРАВА НА ИЗПРАВНАТА СТРАНА.....24

XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ.....26

Приложение № 1 Координатен регистър - 1 лист.....28

Приложение № 2 Схема на концесионната площ - 1 лист 30

Приложение № 3 Образец-отчет за дължимото концесионно възнаграждение - 5 листа.....32

Приложение № 4 Правила за отчитане на основните производствени разходи - 2 листа.....38

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочете
за КОН

ъгласувано
ЭНЕРА:

Йордан Татарски
Главен секретар

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. С настоящия ДОГОВОР, КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА, при условията на този ДОГОВОР, концесия с предмет особено право на ползване върху подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, във връзка с техния добив от находище "Негован", област София, а КОНЦЕСИОНЕРЪТ приема предоставената концесия, при условията на този ДОГОВОР, и се задължава да заплаща дължимото концесионно възнаграждение.

II. ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл. 2. (1) Предмет на концесия по този ДОГОВОР е предоставяне на особено право на ползване върху подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, във връзка с техния добив от находище "Негован", област София, при условията на този ДОГОВОР, в рамките на концесионната площ, както е определена с Решение № 244 от 23.04.2002 година на Министерския съвет:

1. концесионна площ в размер 802,70 декара, включва площта, покриваща цялото находище "Негован" и необходимите площи за осъществяване на дейността по концесията, определена с координати на точките от № 1 до № 9 включително, от № 20 до № 26 включително, и точки С, В, А', А и 22', съгласно схема на концесионната площ на находище "Негован" и координатен регистър в координатна система "1970 г.";

2. подземните богатства – пясъци и чакъли, отговарят на изискванията на БДС за производство на обикновен бетон, строителни разтвори и пътни основи.

(2) Координатите на точките по чупките на контура на концесионната площ на находището са дадени в координатен регистър - **Приложение № 1**, неразделна част от този ДОГОВОР. Координатите са в координатна система "1970 г.". Схемата на концесионната площ в М 1:5000 е **Приложение № 2**, неразделна част от този ДОГОВОР.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 36, ал. 5 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4 т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 т. 1 от ДР на ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено
за КОНЦЕ

асувано
ЕРА:

Йордан Татарски
Главен секретар

III. СРОК НА КОНЦЕСИЯТА

Чл. 3. (1) Концесията по този ДОГОВОР се предоставя за срок от 18 (осемнадесет) години, считано от датата на влизане в сила на ДОГОВОРА.

(2) Срокът на концесията може да бъде продължен по съгласие на страните по този ДОГОВОР при условията на чл. 3 от Закона за концесиите и разпоредбите на Закона за подземните богатства.

IV. НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕРА

Чл. 4. Концесията по този ДОГОВОР се предоставя по силата на чл. 36, ал. 1 във връзка с § 17, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби от Закона за приватизация и следприватизационен контрол на КОНЦЕСИОНЕРА - "Кариерни материали" АД – гр. София, без търг или конкурс.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО КОНЦЕСИЯТА

1. Права на КОНЦЕСИОНЕРА

Чл. 5. Извън правата, определени в нормативните актове, КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР има следните права:

1. право да ползва подземните богатства – пясъци и чакъли, от находище "Негован", област София, в границите на концесионната площ, определени с координати, съобразно координатен регистър - **Приложение № 1,** и съобразно схема - **Приложение № 2**, за нуждите на производствената дейност в предприятието на търговско дружество "Кариерни материали" АД;
2. право да добива пясъци и чакъли от находище "Негован", област София, в границите на концесионната площ, определени с координати, съобразно координатен регистър - **Приложение № 1,** и съобразно схема - **Приложение № 2**, в обеми и при спазване на условията на съгласувани от Министерство на околната

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 38, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ПР на ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА: Прочетен и съгласувано за КОНЦЕСИОНЕРА:

Йордан Татарски
Главен секретар

среда и водите работни проекти за добив и първична преработка за съответната година;

3. право на собственост върху добитото количество пясъци и чакъли от находище "Негован", област София, в границите на концесионната площ, определени с координати, съобразно координатен регистър - **Приложение № 1,** и съобразно схема - **Приложение № 2**;
4. право да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите пясъци и чакъли;
5. право да ползва за срока на концесията, в съответствие с разпоредбите на Закона за подземните богатства, съществуващата до момента на подписване на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището на пясъци и чакъли "Негован", област София, в границите на концесионната площ, определени с координати, съобразно координатен регистър – **Приложение № 1,** и съобразно схема - **Приложение № 2**;
6. право да извършва за своя сметка и след предварително съгласуване с КОНЦЕДЕНТА и с компетентните органи необходимите дейности, свързани с добива, вкл. допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства само в границите на концесионната площ, определени с координати, съобразно координатен регистър - **Приложение № 1,** и съобразно схема - **Приложение № 2**. В тези случаи държавата автоматично става собственик на информацията, а КОНЦЕСИОНЕРЪТ има правото да я ползва само за свои нужди.

2. Задължения на КОНЦЕСИОНЕРА

Чл. 6. Извън задълженията, определени в нормативните актове, КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР има следните задължения:

1. **да заплаща** дължимите концесионни възнаграждения в сроковете и при условията, определени в този ДОГОВОР;
2. **да не прехвърля** на трети лица права и/или задължения по концесионния договор;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1 т. 1 от ДР на ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА:

Йордан Татарски
Главен секретар

Прочетен и съгласувано
за КОНЦЕСИОНЕРА:

3. **да изготви и представи за съгласуване** от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в срок от 8 (осем) месеца, считано от датата на влизане в сила на този ДОГОВОР, комплексен план за осъществяване на свързаните с концесията дейности за срока на концесията. Задължителна част от плана е цялостния работен проект за добив и първична преработка, чието съдържание следва да е в съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства. След съгласуването, комплексният план става неразделна част от този ДОГОВОР;

4. **да разработва и изпраща** в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, не по-късно от 30 октомври на предходната година, годишен работен проект за добив и първична преработка във връзка с осъществяване на свързаните с концесията дейности през следващата година. Годишният работен проект става неразделна част от този ДОГОВОР след задължителното му съгласуване от министъра на околната среда и водите по Закона за подземните богатства; за 2002 година работният проект се представя в 30-дневен срок от сключване на договора за концесия;

5. **да информира** КОНЦЕДЕНТА за наложилите се последващи изменения на годишните работни проекти, след съгласуване с компетентните държавни органи;

6. **да разработва** находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

7. **да изземва** подземните богатства от земните недра при минимални загуби, обедняване и/или замърсяване като се спазват законите, правилниците и наредбите за правилното и безопасно разработване;

8. **да спазва** съгласуваните годишни работни проекти за добив и първична преработка от находище "Негован";

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 ЗОЗК, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 из 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочетен[illegible] за КОНЦ[illegible]

[illegible]асувано ЕРА:

Йордан Татарски
Главен секретар

9. **да допуска** по всяко време до концесионната площ контролни органи и оторизирани представители на КОНЦЕДЕНТА и да им предоставя документи и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията във връзка с концесията;

10. **да води и предоставя** на КОНЦЕДЕНТА или посочен от него компетентен държавен орган подробна геоложка, техническа и друга документация и информация, изготвена във връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ;

11. **да не предоставя**, без разрешение на КОНЦЕДЕНТА, геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод на концесията, на трети лица;

12. **да приеме и търпи**, при форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от КОНЦЕДЕНТА, да добиват и ползват съответното подземно богатство в границите на концесионната площ, където е предоставена концесията, без за това да му се дължи обезщетение или компенсация;

13. **да предоставя** текущо и при поискване геоложка, маркшайдерска и планово-статистическа документация за установяване на движението на запасите от подземни богатства, процента на загуби, повърхностните и подземни води;

14. **да не изгражда** сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземните богатства;

15. **да предвижда** в годишните работни проекти средства и мерки за рекултивация и опазване на околната среда и водите;

16. **да съгласува** предварително с компетентните органи по горите и земеделските земи извършването на нови разкривни работи и да спазва стриктно законите, регулиращи опазването и възстановяването на горите и земеделските земи;

17. **да разработва**, съгласува и използва добивни технологии, които намаляват използването на взривни вещества и създават по-малко вибрации, шум и други замърсители;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочетен и съгласувано
за КОНЦЕСИОНЕРА:

Йордан Татарски
Главен секретар

18. **да спазва** правилата за охрана и безопасност на труда и да използва технологии, които създават по-малко рискове от трудови злополуки и подобряват хигиената и условията на труда.

3. Права на КОНЦЕДЕНТА

Чл. 7. Извън правата, определени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ по този ДОГОВОР има следните права:

1. **да получава** дължимите концесионни възнаграждения в сроковете и при условията, определени в този ДОГОВОР;
2. **право на собственост** върху всяка геоложка, инженерна, научно-технически и друга информация и документация във връзка с находището;
3. **да получава** регулярно и при поискване съществуващата геоложка, маркшайдерска и планово-статистическа документация и информация за осъществяване на концесията;
4. **да контролира** изпълнението на поетите задължения и условията на концесията, включително чрез право на достъп по всяко време до концесионната площ, и право да получава документи и информация от КОНЦЕСИОНЕРА;
5. **да прекрати** едностранно ДОГОВОРА при неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на основните задължения и условията на концесията, определени с решение на Министерския съвет № 244/23.04.2002 г. при условията на чл. 38 от този ДОГОВОР.

4. Задължения на КОНЦЕДЕНТА

Чл. 8. Извън задълженията, определени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ по този ДОГОВОР има следните задължения:

1. **да не създава пречки** на КОНЦЕСИОНЕРА за осъществяване на правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и концесионния ДОГОВОР;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

2. **да оказва съдействие** при осъществяване на концесията, включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от КОНЦЕСИОНЕРА комплексен план и годишни работни проекти.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 1 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

VI. НАЧАЛЕН СРОК. УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОДОБРЕНИЯ

1. Начален срок

Чл. 9. Началният срок на концесията е датата на влизане на този ДОГОВОР в сила. Всички срокове по ДОГОВОРА се отчитат в календарни дни.

2. Условия за осъществяване на концесията

Чл. 10. (1) Добитите пясъци и чакъли да се използват като суровина за нуждите и при производството на обикновен бетон, строителни разтвори и пътни основи в предприятието на КОНЦЕСИОНЕРА. КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да продава добитите пясъци и чакъли и като строителни материали.

(2) Концесията следва да се осъществява при условията на действащите нормативни актове, регулиращи съответния вид дейност, действие и/или услуга и съобразно този ДОГОВОР.

(3) При осъществяването на концесията КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да спазва и следните условия:

1. да спазва действащото законодателство;

2. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите, защитените със закон територии и обекти, културни и исторически паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочетен и подписан
за КОНЦЕСИОНЕРА:

Йордан Татарски
Главен секретар

3. да спазва условията в издаденото от министъра на околната среда и водите решение по ОВОС;

4. да изготви, а при необходимост и да актуализира, проект за рекултивация на терените и след одобрението на проекта от компетентните органи, да изпълнява одобрените и изискуеми рекултивационни мероприятия;

5. да изпълнява съгласуваните с КОНЦЕДЕНТА комплексен план и годишни работни проекти;

6. да изземва последователно запасите от подземни богатства, съгласно приетата в работните проекти система за експлоатация на находището;

7. да включва в работните проекти за добив и първична преработка процента на допустимите загуби и необходимите мерки за тяхното намаляване;

8. да съгласува с Министерство на околната среда и водите оставянето на загуби от подземни богатства, непредвидени в работните проекти, поради минно-технически и/или геоложки причини;

9. да съгласува с Министерство на околната среда и водите предложения за ликвидиране или временно спиране (консервиране) на участъци от находището, поради изчерпване на запасите или поради други причини;

10. да бъде извършен оглед на място на територията на концесионната площ, преди началото на добивните работи, от специалист-археолог от ОП "Стара София" със Софийски исторически музей, който да установи дали в нейните граници попадат неизвестни до момента археологически обекти;

11. при откриване на исторически или археологически находки, които имат признаци на паметници на културата, КОНЦЕСИОНЕРЪТ да спре временно работата в обхвата на находката и в 7-дневен срок да уведоми КОНЦЕДЕНТА и министъра на културата за това.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочетен[illegible] съгласувано
за КОНЦЕ[illegible] РА:

Йордан Татарски
Главен секретар

Чл. 11. (1) Всички дейности по предоставената концесия да се извършват в съответствие с установените технически и технологични стандарти.

(2) Всички действия, дейности и/или услуги, съгласно този ДОГОВОР, следва да се извършват само с технически изправни уреди, апаратури и/или съоръжения.

(3) Уреди, апаратури и/или съоръжения, с които се извършват каквито и да е действия, дейности и/или услуги, съгласно този ДОГОВОР, следва да отговарят на БДС.

Чл. 12. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да застрахова обекта на концесия, съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗК, конкретните застрахователни рискове се съгласуват с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да сключи застраховки - "гражданска отговорност" и "злополука", за всички действия и/или дейности във връзка с концесията, според действащото законодателство.

Чл. 13. (1) КОНЦЕДЕНТЪТ не може да носи каквато и да е отговорност за щети, произлезли в следствие на този ДОГОВОР.

(2) Ако което и да е лице предяви пряко или непряко каквито и да е претенции спрямо КОНЦЕДЕНТА за щети, произлезли пряко или непряко вследствие на този ДОГОВОР и които се дължат на виновно поведение на КОНЦЕСИОНЕРА, то КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да оневини КОНЦЕДЕНТА и да овъзмезди щетите.

3. Достъп до обекта на концесията

Чл. 14. (1) В случаите, когато осъществяването на концесията и изпълнението на този ДОГОВОР се препятстват или се затрудняват от права на трети лица, КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да предприеме самостоятелно правни и фактически действия за постигане на споразумение с тези лица, като предварително уведоми за това КОНЦЕДЕНТА.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ПР на ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено
за КОНЦЕ[illegible]

[illegible]увано
[illegible]А:

Йордан Татарски
Главен секретар

(2) В случаите по ал. 1, КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да поиска от КОНЦЕДЕНТА да предприеме необходимите правни и фактически действия за отстраняване на пречките или ограниченията.

(3) КОНЦЕДЕНТЪТ се задължава да извърши действията по предходната алинея, в съответствие с изискванията на българското законодателство.

4. Задължителни подобрения

Чл. 15. За осъществяване на концесията по този ДОГОВОР не се изискват задължителни подобрения.

VII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА ЗА КОНЦЕСИЯ

Чл. 16. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки:

1. гаранции за изпълнението на паричните задължения по концесионния договор, и
2. гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, опазване на подземните богатства и охраната на труда.

(2) Гаранциите следва да бъдат ефективни и парични.

(3) Гаранциите за изпълнението на паричните задължения по концесионния ДОГОВОР следва да се дадат във вид на потвърдена безусловна неотменяема банкова гаранция от първокласна българска банка:

1. за 2002 година гаранцията е в размер на 30% (тридесет на сто) от сумата, определена съгласно **Приложение № 3** към този ДОГОВОР, въз основа на реално постигнатите резултати за производството, реализацията и извършените разходи за календарната 2001 година и се предоставя на КОНЦЕДЕНТА в 30-дневен срок от сключване на договора за концесия;
2. за всеки следващ отчетен период, определен по чл. 24, ал. 1, т. 1 от този ДОГОВОР, гаранцията е в размер на 30% (тридесет на сто) от концесионното възнаграждение за

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

предходния период и се предоставя на КОНЦЕДЕНТА в 30 (тридесет) дневен срок след периода на плащане;

3. банковата гаранция по т. 1 следва да бъде валидна до 28 февруари 2003 г., а гаранциите по т. 2 - до 60 (шестдесет) дни от изтичането на съответния отчетен период.

(4) Гаранцията за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, опазване на подземните богатства и охраната на труда, следва да бъде откриване от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на специална банкова сметка в посочена от КОНЦЕДЕНТА банка, в която КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да отчислява всяко шестмесечие за целия срок на концесията сума, представляваща 10% (десет на сто) от дължимото за срока концесионно възнаграждение.

(5) Сумите по ал. 4 се начисляват считано от датата на влизането в сила на този ДОГОВОР.

(6) Средствата в сметката по ал. 4 ще се натрупват в продължение на целия срок на концесията.

(7) Средствата в сметката по ал. 4 ще принадлежат на КОНЦЕСИОНЕРА, но трябва да бъдат блокирани само за целите по ал. 4.

(8) При откриване на сметката по ал. 4 е задължително да се предвиди правна възможност за следното:

1. при неизпълнение на задължения на КОНЦЕСИОНЕРА, свързани с опазване състоянието на околната среда, опазване на подземните богатства и охраната на труда, средствата от сметката по ал. 4 да се разходват с едностранно нареждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него лице за изпълнение на неизпълнените задължения от страна на КОНЦЕСИОНЕРА;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗЗК, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочетен[illegible] за КОНЦ[illegible]

[illegible]асувано [illegible]RA:

Йордан Татарски
Главен секретар

2. при прекратяване на ДОГОВОРА по вина на КОНЦЕСИОНЕРА, със средствата от сметката по ал. 4 ще се разпорежда изключително КОНЦЕДЕНТЪТ за изпълнението на проектите, свързани с опазване състоянието на околната среда, опазване на подземните богатства и охраната на труда.

(9) В едномесечен срок от подписване на този ДОГОВОР, КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да представи необходимите документи, удостоверяващи по несъмнен начин изпълнението на изискванията на всички предходни разпоредби.

VIII. ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАЩИТЕНИТЕ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ, НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл. 17. При реализирането на този ДОГОВОР, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да спазва всички действащи норми и нормативи, регулиращи опазването на околната среда и водите, мерките за предотвратяване на свлачищата и ерозията.

Чл. 18. При разработването на комплексния план и годишните работни проекти, КОНЦЕСИОНЕРЪТ, след необходимото съгласуване с компетентните органи, е длъжен да отразява предписаните от КОНЦЕДЕНТА мерки за подобряване на условията за опазване на околната среда и рекултивацията.

Чл. 19. По силата на този ДОГОВОР, КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма каквито и да е права по отношение на други обекти, подлежащи на концесия съгласно чл. 4 и дейности по чл. 5 от Закона за концесиите, с изключение на предоставените му по този ДОГОВОР или по други концесионни договори.

Чл. 20. (1) При констатиране на обекти, подлежащи на концесия съгласно чл. 4 от Закона за концесиите, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен незабавно да уведоми КОНЦЕДЕНТА и да предприеме необходимите действия за опазване и съхраняване на обектите.

За КОНЦЕДЕНТА: / Прочетен[illegible] за КОНЦЕ[illegible] асувано [illegible]RA:

Йордан Татарски
Главен секретар

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да осигурява възможност за всички трети лица получили концесия за други обекти, извън предмета на този ДОГОВОР, попадащи в границите на концесионната площ, определени с координати, съобразно координатен регистър - **Приложение № 1,** и съобразно схема - **Приложение № 2,** да реализират правата си.

Чл. 21. (1) При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и/или обекти и/или за обществения ред, страните могат да променят условията на този ДОГОВОР по взаимно съгласие, както и да прекратят ДОГОВОРА предсрочно по взаимно съгласие или едностранно.

(2) В случаите на ал. 1, министърът на регионалното развитие и благоустройството отправя до КОНЦЕСИОНЕРА писмено предизвестие за прекратяване на ДОГОВОРА в подходящ срок.

(3) При възникване на опасностите по ал. 1, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен незабавно писмено да уведоми министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) При прекратяване на ДОГОВОРА в случаите по ал. 1, на КОНЦЕСИОНЕРА се дължи обезщетение, когато прекратяването не се дължи на негово виновно поведение.

IX. КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 22. Срещу предоставената концесия, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА определено съгласно този ДОГОВОР възнаграждение - концесионно възнаграждение.

Чл. 23. Формирането на дължимото концесионно възнаграждение се извършва въз основа на приложените към този ДОГОВОР Образец-отчет за дължимото концесионно възнаграждение (**Приложение № 3** от този ДОГОВОР) и Правила за отчитане на основните производствени разходи (**Приложение № 4** от този ДОГОВОР),

Навсякъде в документа подписите и други лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 из 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

и разпоредбите на Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали (Приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, ДВ, бр. 59 от 29.06.1999 г.).

Чл. 24. (1) Концесионното възнаграждение се определя, както следва:

1. периодични парични възнаграждения за целия срок на концесията, дължими на шестмесечни вноски, като срокът на плащане е 30-то число на месеца, следващ съответния период;
2. отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията;
3. размерът на възнаграждението по т. 1 се определя конкретно за всяка шестмесечна вноска като сума от:

3.1. пет на сто върху стойността, определена съгласно чл. 3 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали, когато суровината се реализира директно, без преработка;

3.2. пет на сто върху стойността, определена съгласно чл. 4 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали, когато суровината се реализира след преработка;

4. размерът на концесионното възнаграждение по т. 3 за всяко шестмесечие от срока на концесията не може да бъде по-малък от сумата, определена на базата на 19 500 куб. м произведена продукция и концесионното възнаграждение на 1 куб. м краен продукт за предходното шестмесечие;

5. размерът на сумата, определена като минимално концесионно възнаграждение по реда на т. 4, не може да бъде по-малък от 7 000 лева.

Наясняване в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено
за КОНЦЕ

сувано
РА:

Йордан Татарски
Главен секретар

(2) Размерът на възнагражденията по т. 3 и т. 4 се определя на база отчет, изготвен по образец – **Приложение № 3** от този ДОГОВОР;

(3) Основните производствени разходи, участващи при определяне на концесионното възнаграждение по ал. 1, се отчитат съгласно "Правила за отчитане на основните производствени разходи" – **Приложение № 4** от този ДОГОВОР.

(4) Сумите по дължимото концесионно възнаграждение постъпват по сметка, посочена от КОНЦЕДЕНТА.

(5) КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да представи, в 30 (тридесет) дневен срок след изтичането на всеки отчетен период, в Министерство на регионалното развитие и благоустройството отчета по ал. 2.

X. ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА ВЪРХУ ПЛОДОВЕТЕ. ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИРАЩЕНИЯТА И ПОДОБРЕНИЯТА

Чл. 25. В рамките на предоставените му права по този ДОГОВОР, единствено КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да добива пясъци и чакъли в рамките на находище "Негован".

Чл. 26. КОНЦЕСИОНЕРЪТ става собственик на добитото количество пясъци и чакъли и може да го използва при условията на този ДОГОВОР.

Чл. 27. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите, които има право само той да извършва, съгласно този ДОГОВОР.

(2) При необходимост, за реализирането на правата си по ал. 1, КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да иска съдействие от КОНЦЕДЕНТА.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от АК, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено
за КОНЦЕ

сувано
РА:

Йордан Татарски
Главен секретар

Чл. 28. За осъществяването на концесията, предмет на този ДОГОВОР, не се искат инвестиции от страна на КОНЦЕДЕНТА.

Чл. 29. (1) Всички инвестиции в района на находището, ако и доколкото се извършват, са за сметка и на риск на КОНЦЕСИОНЕРА. КОНЦЕДЕНТЪТ придобива право на собственост върху всяко подобрение или по приращение от момента на тяхното възникване.

(2) При предсрочно прекратяване на ДОГОВОРА по взаимно съгласие, по обективни причини или поради невиновно поведение на КОНЦЕСИОНЕРА, на КОНЦЕСИОНЕРА се заплаща обезщетение за направените подобрения пропорционално на оставащия срок на ДОГОВОРА.

(3) Обезщетение се заплаща само за предварително съгласуваните подобрения, за несъгласувани подобрения обезщетение не се дължи.

XI. РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОБРЕМЕНЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 30. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да се разпорежда по какъвто и да е начин с концесията и свързаните с нея права и задължения, освен при условията на чл. 25 от Закона за подземните богатства.

Чл. 31. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да променя по какъвто и да е начин предназначението на обекта на концесия.

Чл. 32. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесия.

Чл. 33. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да прехвърля по какъвто и да е начин правата си по този ДОГОВОР на трети лица.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА:

Йордан Татарски
Главен секретар

Прочетен и съгласуван за КОНЦЕСИОНЕРА:

(2) Прехвърлянето на правата по този ДОГОВОР не поражда правни последици по отношение на КОНЦЕДЕНТА.

(3) Прехвърлянето на правата по този ДОГОВОР е основание за едностранно прекратяване на ДОГОВОРА от страна на КОНЦЕДЕНТА без да се дължи предизвестие или каквото и да е обезщетение на КОНЦЕСИОНЕРА или на което и да е трето лице.

Чл. 34. (1) Сключването на договори, с които КОНЦЕСИОНЕРЪТ възлага на свои подизпълнители - физически и/или юридически лица, да изпълняват негови права и/или задължения по този ДОГОВОР, от негово име и за негова сметка не съставлява нарушение на ДОГОВОРА, съгласно чл. 33.

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да съобразява договорите си с подизпълнители с изискванията на този ДОГОВОР.

XII. ОТГОВОРНОСТИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

Чл. 35. (1) За неизпълнение на този ДОГОВОР ще се счита всяко пълно неизпълнение и/или непълно и/или неточно изпълнение както на преки разпоредби на този ДОГОВОР, така и на нормативни актове, които регулират извършването на действия, дейности и/или услуги, съгласно този ДОГОВОР, и/или нормативни актове, които регулират въпроси, свързани с обекта на концесия и/или съседните обекти - например защитени територии, резервати, минерални води и пр.

(2) Привличането на подизпълнители не освобождава КОНЦЕСИОНЕРА от задълженията му по този ДОГОВОР. Неизпълнение на задължение по този ДОГОВОР е налице при действие и/или бездействие, както от страна на КОНЦЕСИОНЕРА, така и на негов подизпълнител.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочетен[illegible] за КОНЦЕ[illegible]сувано [illegible]РА:

Йордан Татарски
Главен секретар

Чл. 36. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира от страните по ДОГОВОРА или от определени от тях лица.

Чл. 37. (1) При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта.

(2) При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР повече от 30 (тридесет) дни, неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 30% (тридесет на сто).

(3) При виновно неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 3 (три) месеца, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този договор без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.

Чл. 38. (1) При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията.

(2) При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие.

Чл. 39. (1) При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36 ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочете
за КОНЦ

гасувано
ЕРА:

Йордан Татарски
Главен секретар

(2) При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие.

XIII. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ

Чл. 40. (1) Контролът по изпълнението на този ДОГОВОР се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да осигурява достъп за осъществяване на необходимия контрол.

(3) Когато стойността (базата) за изчисляване на концесионното възнаграждение за съответния отчетен период е по-ниска от стойността за предходния отчетен период, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да приложи към отчета по чл. 24, ал. 2 подробна обосновка и разчети по показателите, формиращи стойността. В този случай КОНЦЕДЕНТЪТ може да поиска представянето на допълнителна информация от страна на КОНЦЕСИОНЕРА;

Чл. 41. (1) Страните по този ДОГОВОР създават концесионен съвет - договорен орган по концесията, изграден от пропорционално представени представители на КОНЦЕДЕНТА и КОНЦЕСИОНЕРА.

(2) В 3 (три) месечен срок от датата на подписване на ДОГОВОРА, всяка от страните ще определи по 1 (един) свой представител и писмено ще уведоми другата за това.

(3) Основните функции на концесионния съвет са:

1. осигуряване на съдействие при реализирането на контрола по този ДОГОВОР;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочете
за КОНЦЕСИОНЕРА:

гласувано

Йордан Татарски
Главен секретар

2. уточняване на спорните въпроси, възникнали между страните;

3. уточняване на комплексния план и годишните работни проекти;

4. съгласуване на действията, които следва да се направят от КОНЦЕСИОНЕРА.

(4) Концесионният съвет взима решенията си с постигане на съгласие на всички негови членове. Концесионният съвет не може да взима решения в противоречие на нормативните актове, този ДОГОВОР или с които се променят условията на ДОГОВОРА.

XIV. НАЧИНИ НА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕТЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл. 42. (1) Споровете между страните се решават по взаимно съгласие.

(2) При непостигане на съгласие, всяка от страните има право да отнесе въпроса по реда на ГПК пред Софийски градски съд.

(3) Приложимото право е българското материално и процесуално право.

XV. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРАВА НА ИЗПРАВНАТА СТРАНА

Чл. 43. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията, предвидени в ДОГОВОРА.

Чл. 44. Освен в предвидените в Закона за подземните богатства и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с 3 (три) месечно писмено предизвестие от която и да е от страните при:

1. съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия, които го правят негоден за производство на обикновен бетон, строителни разтвори и пътни основи;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 38, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА: Прочетен[illegible] [illegible]сувано за КОНЦЕ[illegible]РА:

Йордан Татарски
Главен секретар

2. промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на брегове, промяна на речни корита и др.;

3. промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия.

Чл. 45. По взаимно съгласие, при възникване на условията, предвидени в т. 1-3 на чл. 44, вместо прекратяване страните могат:

1. да спрат действието на ДОГОВОРА до възстановяване на фактическата обстановка;

2. да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка;

3. да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, както и стойността на възстановяването, с която да се намали концесионното възнаграждение за определен период от време.

Чл. 46. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи.

Чл. 47. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи.

Чл. 48. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА:

Йордан Татарски
Главен секретар

Прочетено
за КОНЦЕ[illegible]ВА:

XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 49. За целите на този ДОГОВОР форсмажорни обстоятелства са: пожар, наводнение, земетресение, военни действия, блокада и държавен преврат.

Чл. 50. (1) Всички съобщения между страните във връзка с изпълнението на този ДОГОВОР ще се извършват в писмена форма от надлежно оторизирани представители.

(2) За надлежно отправени съобщения ще се считат документирано изпратените писмени съобщения на следните адреси:

За КОНЦЕДЕНТА:

гр. София 1202

ул. "Кирил и Методий" № 17-19

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министър на регионалното развитие и благоустройството

факс: (02) 987 25 17

За КОНЦЕСИОНЕРА:

гр. София 1510

ул. "Осогарска" № 5

Кариерни материали-АД

факс: 943-47-..

(3) За документирано изпратени ще се считат изпратените писмени съобщения с телеграма или препоръчана поща на посочения адрес или на посочения номер на телефаксен апарат.

(4) При промяна на адреса или номера на телефаксния апарат, страната е длъжна да уведоми другата в тридневен срок. При неизпълнение на това задължение ще се счита, че съобщение, изпратено на последно посочения адрес или номер на телефаксен апарат е надлежно изпратено.

Чл. 51. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да уведоми КОНЦЕДЕНТА за всички настъпили промени, свързани с неговата търговска регистрация, в тридневен срок от датата на вписване на обстоятелството.

Чл. 52. Всички документи при или по повод изпълнението на този ДОГОВОР следва да се изготвят на български език.

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено и подписано
за КОНЦЕСИОНЕРА:

Йордан Татарски
Главен секретар

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ПЗР на ЗЗЛД

Чл. 53. За неуредените в този ДОГОВОР случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско гражданско законодателство.

Чл. 54. Изменения и допълнения на този ДОГОВОР се правят само в писмена форма, чрез подписване на двустранни споразумения - анекси.

Чл. 55. ДОГОВОРЪТ влиза в сила от датата на подписването му.

Този ДОГОВОР, заедно с всички приложения - неразделна част от него, се изготви в 3 (три) еднообразни екземпляра на български език - два за КОНЦЕДЕНТА и един за КОНЦЕСИОНЕРА.

Всеки екземпляр от ДОГОВОРА, заедно с всички приложения - неразделна част от него, съдържа 40 (четиридесет) листа, включително разделителните и заглавните, надлежно заверени от страните.

КОНЦЕДЕНТ: **КОНЦЕСИОНЕР:**

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 8 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 2, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочетен[illegible]вано
за КОНЦЕ[illegible]А:

Йордан Татарски
Главен секретар

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Приложение № 1

Координатен регистър - 1 лист

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено асувано
за КОНЦЕ ЕРА:

Йордан Татарски
Главен секретар

КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ АД-СОФИЯ

София, ул. „Резбарска“ №5 *тел.: 943-42-24*

НАХОДИЩЕ "НЕГОВАН"

Координатна система 1970 г.

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР

на подробните точките от периметъра на геоложките проучвания и исканата концесионна площ

№ Точка	Изток Y, [m]	Север X, [m]
1	8505038.813	4611283.000
22'	8506074.654	4610598.625
A	8506000.210	4610335.234
A'	8505925.283	4610219.256
B	8505825.241	4610000.125
C	8505793.244	4600965.348
26	8505613.989	4610087.336
25	8505503.632	4610155.864
24	8505329.144	4610283.018
23	8505214.171	4610387.994
22	8505007.056	4610558.889
21	8504952.669	4610610.279
20	8505002.588	4610713.421
9	8505004.375	4610720.500
8	8504987.375	4610731.375
7	8504958.094	4610770.875
6	8504939.031	4610778.375
5	8504844.438	4610782.438
4	8504843.031	4610936.313
3	8504859.375	4611034.375
2	8504877.063	4611073.813
1	8505038.813	4611283.000

Изготвил:
/ин/

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Приложение № 2

Схема на концесионната площ - 1 лист

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено
за КОНЦЕСИОНЕРА:

Йордан Татарски
Главен секретар

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Приложение № 3

Образец-отчет за дължимото концесионно възнаграждение - 5 листа

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено
за КОНЦЕСИОНЕРА:

Йордан Татарски
Главен секретар

ОБРАЗЕЦ

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	
Подземно богатство:	
Концесионен договор от:	..... 2002 г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МРРБ – 30-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие.

За КОНЦЕДЕНТА:

Йордан Татарски
Главен секретар

Прочетено и подписано
за КОНЦЕСИОНЕРА:

ФОРМА ОК 10

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ ДО _____

(Чл. 3 и чл. 4 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали (ДВ бр. 59/1999 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I	**Концесионно възнаграждение за използваното количество суровина от находището**		
1.	Общо количество използвана суровина (р. 8 от форма ОК 11)		
2.	Приходи от продажби (р. 16 от форма ОК 11)	лева	
3.	Разходи за преработка и технологичен транспорт (р. 11 от форма ОК 11)	лева	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение (р. 2 - р. 3)	лева	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	5
6.	Концесионно възнаграждение за използваното количество суровина (р. 4 х р. 5/100)	лева	
7.	Концесионно възнаграждение за единица (р.6 : р.1)		
II	**Минимален размер на концесионното възнаграждение**		
8.	Количество суровина, прието като база за изчисляване на минималния размер	куб.м/тона	19 500
9.	Концесионно възнаграждение за единица от предходния отчетен период (р. 7 от форма ОК 10 за предходния отчетен период)	лева	
10.	Концесионно възнаграждение, съгласно чл. 9 (1) от Методиката (р. 8 х р. 9)	лева	
11.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 от договора за концесия	лева	7 000

ДЪЛЖИМО КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
(най-голямата сума от р. 6, р. 10 и р. 11): _____ *лева*

(_____) *лева*

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР: _____
(подпис)

(име, фамилия, длъжност)

За КОНЦЕДЕНТА:

Йордан Татарски
Главен секретар

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕСИОНЕРА:

Навсякъде в документа личните данни
са заличени на осн. чл. 19 ал. 1 от ЗЗЛД
от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 т. 1 от ЗР на ЗЗЛД
Заличени други лични данни
във връзка с чл. 4, т. 1

ФОРМА ОК 11

Р А З Ч Е Т

НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

отчетен период: от _____до _____

	Показател	Мярка	Стойност
	Произведени строителни материали (.пясък, филц, чакъл) и използвана суровина от находището през отчетния период		
	1. Продадено количество строителни материали (пясък, филц, чакъл) на други юридически и физически лица		
+	2. Използвано количество строителни материали (пясък, филц, чакъл) от Концесионера за собствено производство на бетон, строителни разтвори, пътни основи и др.		
+	3. Използвано количество строителни материали (пясък, филц, чакъл) в строителни работи, изпълнявани от Концесионера		
+	4. Налично количество строителни материали (пясък, филц, чакъл) в края на отчетния период		
-	5. Налично количество строителни материали (пясък, филц, чакъл) в началото на отчетния период		
=	6. Произведено количество строителни материали (пясък, филц, чакъл) през отчетния период		
+	7. Продадено количество непреработена суровина (баластра, пясък) и МИОЗ на други юридически и физически лица		
=	**8. Общо количество използвана суровина от находището през отчетния период**		

	Разходи за преработка		
	9. Разходи за трошене, пресяване и промиване на фракции *(посочва се кредитния оборот по сметката за отчитане на основните производствени разходи по технологична фаза "Пресяване")*	лева	
+	10. Разходи за технологичен транспорт *(посочва се кредитния оборот по сметката за отчитане на основните производствени разходи по технологична фаза "Технологичен транспорт")*	лева	
=	**11. Общо разходи за преработка и технологичен транспорт през отчетния период**	**лева**	

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочетен сувано
за КОНЦЕ РА:

Йордан Татарски
Главен секретар

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 7в, ал. 6, т. 3, б. "а" от Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с чл. 4, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

	Приходи от продажби		
	12. Приходи от продадените количества строителни материали (пясък, филц, чакъл) на други юридически и физически лица	лева	
	13. Приходи на 1 тон (куб. м.) продадени строителни материали *(р. 12 : р. 1)*	лева	
	14. Разчетни приходи за произведеното количество строителни материали *(р. 6 х р.13)*	лева	
+	15. Приходи от продажби на непреработена суровина (баластра, пясък) и МИОЗ	лева	
=	**16. Общо приходи през отчетния период**	лева	

Декларирам, че изходните данни, посочени на редове №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, и 15 във форма ОК 11, са верни.

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР: _____
(подпис)

_____
(име, фамилия длъжност)

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА: Прочетен и подписан за КОНЦЕСИОНЕРА:

Йордан Татарски
Главен секретар

	Към отчета се прилагат:
1.	1.1 Справка – извлечение от сметката за отчитане на основните производствени разходи по технологична фаза "Пресяване"; 1.2 Справка – извлечение от сметката за отчитане на основните производствени разходи по технологична фаза "Технологичен транспорт".
2.	Концедентът може да изиска от Концесионера допълнителна информация, обосновки и разчети по показателите във форма ОК 11, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно възнаграждение.
3.	"В случаите, когато концесионерът започне нова дейност, свързана с използване на допълнително количество суровина от находището, той е длъжен да уведоми концедента преди началото на дейността с оглед на определяне на схемата, по която ще се изчислява концесионното възнаграждение" (чл. 9, ал. 2 от Методика за определяне на конкретния размер на КВ за добив на строителни и скално-облицовъчни материали, ДВ бр. 59/1999 г.).

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочетен и съгласувано
за КОНЦЕСИОНЕРА:

Йордан Татарски
Главен секретар

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Приложение № 4

Правила за отчитане на основните производствени разходи -

2 листа

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочете
за КОНЦ

исувано
ЕРА:

Йордан Татарски
Главен секретар

ПРАВИЛА

ЗА ОТЧИТАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ

1. Основните производствени разходи за пресяване на добитата суровина и основните производствени разходи за технологичен транспорт се отчитат разделно (без натрупване от предходни технологични фази) по счетоводни сметки:

   1.1. Сметка 6111 "Разходи за пресяване"

   1.2. Сметка 6112 "Разходи за технологичен траспорт".

2. При съставяне на индивидуалния сметкоплан на Дружеството номерата и наименованията на сметките могат да бъдат различни от посочените.

3. Аналитичното отчитане по сметки 6111 и 6112 може да се организира по статии на калкулацията, определени от Концесионера.

4. По сметка 6112 "Разходи за технологичен траспорт" се отчитат основни производствени разходи, свързани с:

- транспорт на добитата суровина от находището до миячно – сортировъчна инсталация (МСИ) или до пресевно-сортировъчна инсталация (ПСИ), когато добитата суровина се продава и/или използва след преработка;
- транспорт на добита суровина от находището до работната площадка, от която се извършват продажби на добита суровина без допълнителна преработка.

5. По сметка 6111 "Разходи за пресяване" се отчитат основни производствени разходи за дейностите, посочени в следващата таблица:

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Счетоводна сметка	Шифър	Технологични дейности
Сметка "Разходи за пресяване"	6111	***Пресяване***
		Пресяване през стационарни сита
		Транспорт с ГТЛ
		Товарене в транспортни средства
		Водоснабдяване на пресевен възел
		Отвеждане на замърсените води във хвостохранилище

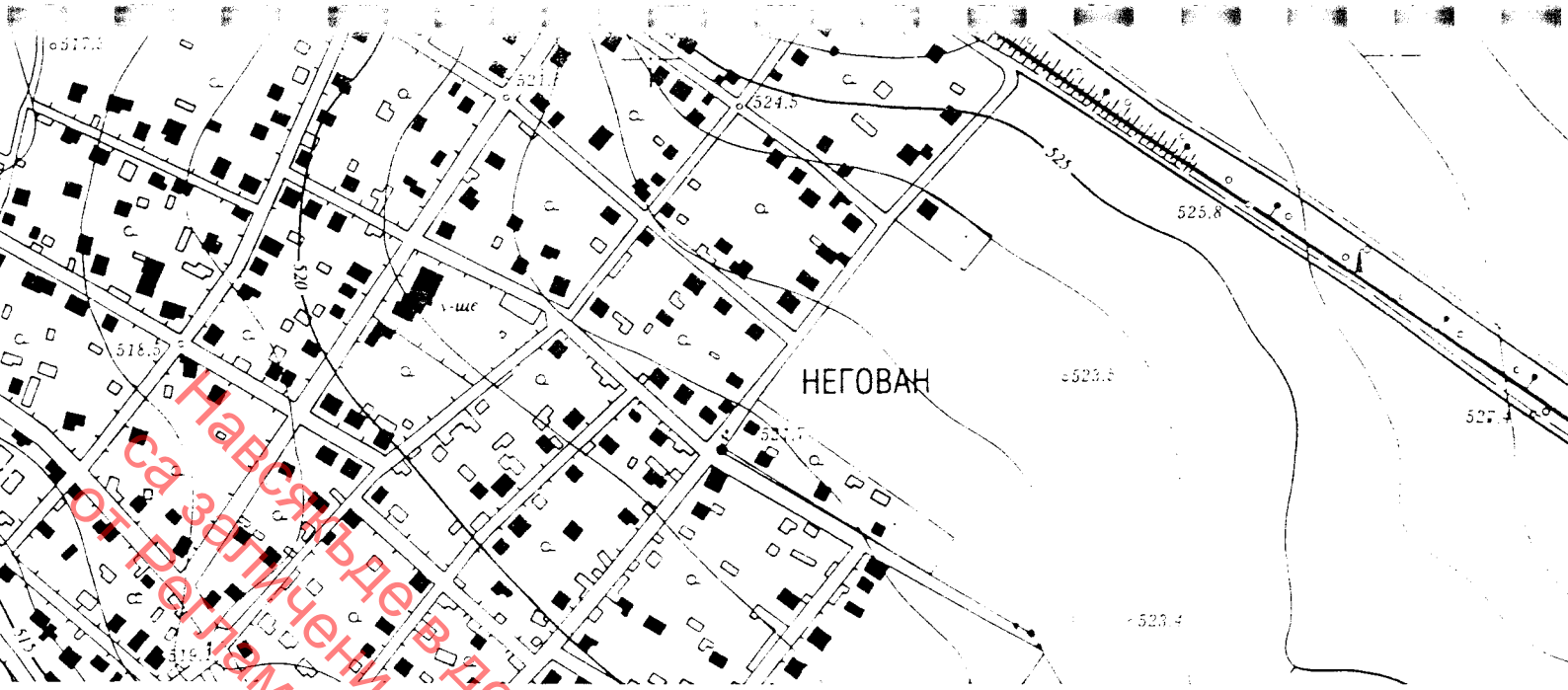
Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА:

Прочете
за КОН

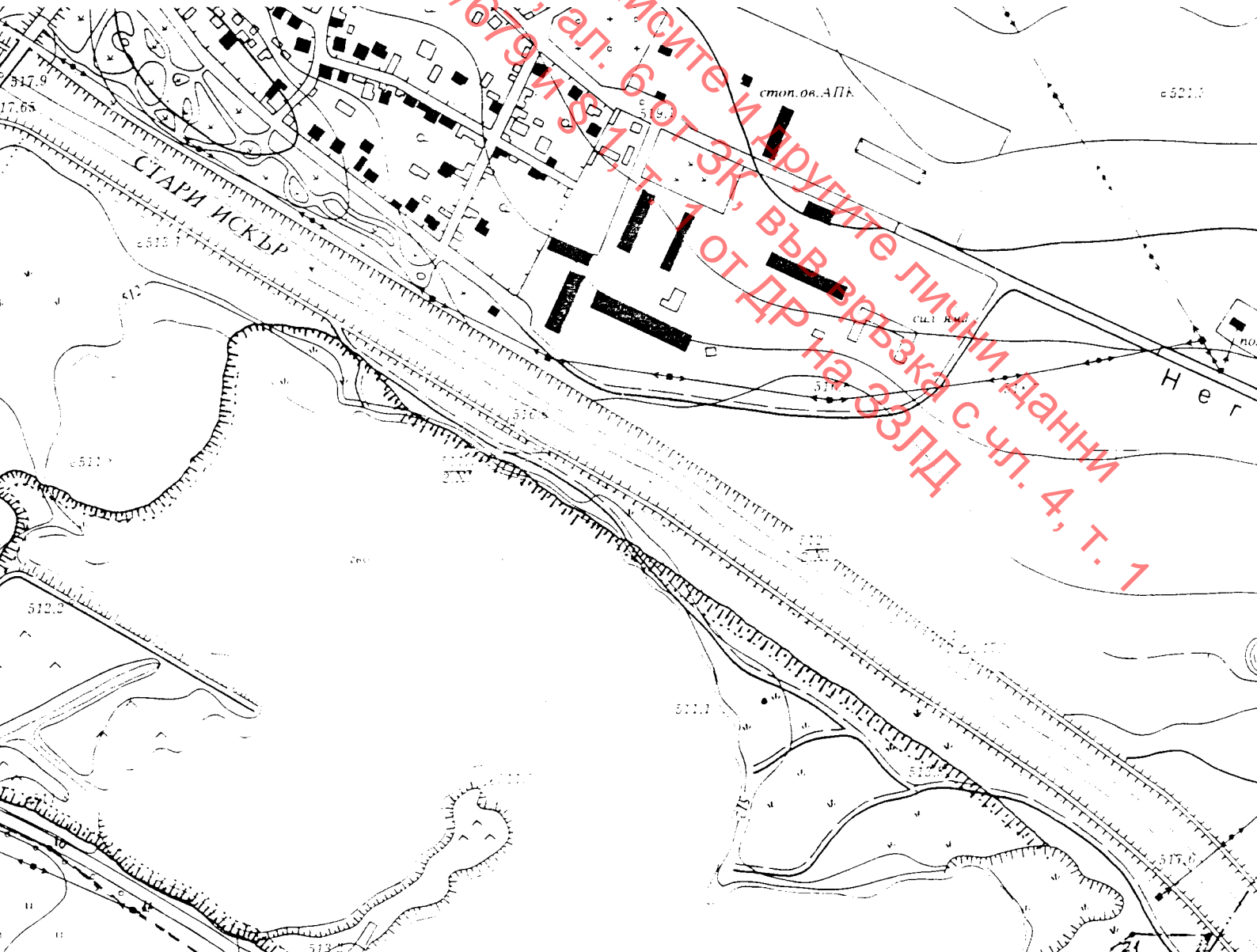
гласувано
НЕРА:

Йордан Татарски
Главен секретар



НАХОДИЩЕ "НЕГОВАН"

М 1:5000



Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД